МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 02 дугаар сарын 14 №2/08 Улаанбаатар хот

ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Б.ДҮГЭРЖАВ ТАНАА

Ховд аймгийн ... сумын ... багийн ... тоотод оршин суугч иргэн ....-ийн Комисст ирүүлсэн гомдолдоо “Миний бие Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийтлэг үйлчилгээний албаны даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Б/01 дүгээр тушаалаар тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийтлэг үйлчилгээний албаны үйлчлэгчийн албан тушаалаас үндэслэлгүй халагдсан бөгөөд намайг ажлаас үндэслэлгүй халагдсан болохыг 2 шатны шүүхээс тогтоож, урьд эрхэлж байсан ажилд эгүүлэн томилох, ажилгүй байсан хугацааны цалинг гаргуулахаар шийдвэрлэсэн юм. Гэвч намайг урьд эрхэлж байсан ажил албан тушаалд эгүүлэн томилсон боловч, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлсийг нөхөж олгохгүй байгаад гомдолтой байна” гэжээ.

Комисс гомдолд хавсаргаж ирүүлсэн баримт материалд дүн шинжилгээ хийхэд ...-г Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийтлэг үйлчилгээний албаны даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Б/01 дугаар тушаалаар үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн байна.

Ховд аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 153/ШШ2018/00345 дугаар шийдвэр, Ховд аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн 38 дугаартай магадлалаар иргэн ...-г Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийтлэг үйлчилгээний албаны үйлчлэгчийн ажилд эгүүлэн тогтоож, ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулах, эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт нөхөн бичилт хийлгэхийг Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийтлэг үйлчилгээний албаны даргад даалгаж шийдвэрлэжээ.

Түүнчлэн шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх тухай Ховд аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 240 дугаартай захирамж, Ховд аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 153/ГХ2019/00030 дугаартай захирамжийг тус тус үндэслэн Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах ажиллагааг явуулсан байна.

Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 03/151 тоот, 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 03/217 тоот, 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 01/1078 тоот, нийт 3 удаагийн мэдэгдлийг аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга Д.Энхболд, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Ч.Багдал нарт тус тус хүргүүлсэн байна. Гэвч одоог хүртэл шүүхийн шийдвэрийг бүрэн биелүүлээгүй, иргэн ...-г Ховд аймгийн Засаг

даргын Тамгын газрын Нийтлэг үйлчилгээний албаны үйлчлэгчийн ажилд 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн Б/51 дугаартай тушаалаар томилсон байх боловч ажилгүй байсан хугацааны цалин болох 5345037 /таван сая гурван зуун дөчин таван мянга гучин долоо/ төгрөгийг олгоогүй байна.

Гомдолд дурдсан асуудлаар Ховд аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Ч.Багдалаас тодруулахад "Ховд аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 10/06 дугаартай тогтоолоор "Хөшөөт хөгжил сан"-гийн хөрөнгө оруулалтаар шүүхийн шийдвэрийн дагуу цалингийн нөхөн олговор авах хүмүүсийн төлбөрийг барагдуулахаар батлагдсан. Одоогоор "Мо Эн Ко" ХХК-аас санхүүжилт орж ирээгүй байна. Санхүүжилт орж ирэхээр ажилгүй байсан хүмүүсийн цалинг нөхөж олгоно" гэсэн тайлбрыг өгсөн байна.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлд "Хүн бүр ямар ч алагчилалгүйгээр адил хэмжээний хөдөлмөрт адил хэмжээний шан хөлс авах эрхтэй", Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг иргэн, хуулийн этгээд заавал биелүүлнэ", Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн шийдвэрийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хувь хүн, үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэгт "Энэ хуулийн 36.1.2-т заасны дагуу ажилтныг ажил албан тушаалд эгүүлэн тогтоосон бол түүнд ажилгүй байсан хугацаанд нь урьд авч байсан дундаж цалин хөлстэй тэнцэх олговор, хэрэв бага цалинтай ажил хийж байсан бол зөрүүтэй тэнцэх олговрыг олгоно" гэж тус тус заажээ.

Мөн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь хэсэгт "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн хууль ёсны шаардлагыг үл биелүүлсэн, эсхүл хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу явуулж байгаа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд саад учруулсан хүн, хуулийн этгээдэд хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ", 103 дугаар зүйлийн 103.2 дахь хэсэгт "Энэ хуулийн 103.1-д заасан хугацаанд сайн дураар биелүүлээгүй тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгч албадан гүйцэтгэх тухай мэдэгдлийг ажил олгогчид хүргүүлж, тогтоосон хугацаанд сайн дураар биелүүлээгүй тохиолдолд энэ хуульд заасан журмын дагуу албадан гүйцэтгэнэ", Эрүүгийн хуулийн 21.7 дугаар зүйлийн 1-д "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд саад учруулах зорилгоор хөрөнгийн мэдүүлгээ зориуд буруу гаргасан, эд хөрөнгөө нуун дарагдуулсан, бусдад шилжүүлсэн, үрэгдүүлсэн, оршин суух хаягаа өөрчилсөн, дүр эсгэн биелүүлсэн, битүүмжилсэн, барьцаалсан, хураан авсан хөрөнгийг дур мэдэн захиран зарцуулсан, дүр үзүүлсэн гэрээ байгуулсан бол хоёр мянга долоон зуун нэгжээс таван мянга дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.", Зөрчлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.2 "төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаанд нь саад учруулсан бол..." гэж тус тус заасан байна.

Иймд шүүхийн шийдвэрийг нэн даруй биелүүлж иргэн ...-ийн ажилгүй байсан хугацааны цалин болох 5345037 /таван сая гурван зуун дөчин таван мянга гучин долоо/ төгрөгийг нэн даруй олгох, цаашид энэ төрлийн зөрчил гаргуулахгүй байх нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу Шаардлага хүргүүлэв.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэгт заасан хугацааны дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Н.ГАНБАЯР